LALUM

חוק הגנת הפרטיות ותיקון 13: מדריך למי שמעבד מידע אישי

מדריך מנוסח החוק הישראלי

ד"ר עו"ד אברהם ללום

תאריך הכנה: 22.10.2026

תוכן העניינים

1 יסודות החוק

2 המונחים שהשתנו

3 חובות הארגון

4 זכויות הפרט

5 אכיפה וסנקציות

6 בינה מלאכותית וחוק הגנת הפרטיות

7 תקנות רלוונטיות

8 רשימת בדיקה לארגון

9 מה שלא נקרא או לא אומת

10 הערת שלילת אחריות

חוק הגנת הפרטיות הישראלי עבר בתיקון 13 שינוי מהותי: הגדרות חדשות, חובות עיבוד, ממונה על הגנת הפרטיות, סמכויות אכיפה ועיצומים כספיים. המדריך נכתב מנוסח החוק המאוחד כפי שנקרא במלואו, עם הפניה לסעיף ליד כל טענה. הוא עוסק בדין הישראלי בלבד.

> תיקון 13 נושא בנוסח המאוחד בנבו את התאריך 14.8.2024.

> חוברת זו מציגה את תוכן המדריך בצורה מסודרת לעיון ולהדפסה. כל סעיף מסומן בתג עם מספר הסעיף, ובסוף החוברת מפורט מה לא נקרא או לא אומת.

יסודות החוק

סעיפים 1 עד 6 איסור הפגיעה בפרטיות

אסור לפגוע בפרטיות זולתו ללא הסכמתו. סעיף 2 מונה רשימה סגורה של 11 דרכים לפגיעה, ובהן שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם שלא למטרה שלשמה נמסרה. פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית (סעיף 4) ובמזיד גם עבירה שדינה מאסר 5 שנים (סעיף 5).

סעיפים 8 עד 17 הגנה על מידע במאגרי מידע

הפרק שעוסק בארגונים: עיבוד חוקי של מידע, רישום והודעה על מאגרים, הודעה לאדם בעת איסוף, זכות עיון ותיקון, אבטחת מידע וממונה על הגנת הפרטיות.

סעיפים 23ט עד 23נז פיקוח ואכיפה

מפקחים מטעם הרשות להגנת הפרטיות, הוראות להפסקת הפרה, עיצומים כספיים, צו שיפוטי להפסקת עיבוד ועבירות פליליות חדשות.

סעיף 15א פיצויים ללא הוכחת נזק

בשש הפרות מנויות בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים לדוגמה עד 10,000 ש״ח לכל הפרה, בלי שהתובע הוכיח נזק.

המונחים שהשתנו

סעיף 3 מידע אישי

מידע אישי הוא נתון הנוגע לאדם מזוהה או לאדם הניתן לזיהוי, כלומר מי שניתן לזהותו במאמץ סביר, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות מזהה מקוון ונתוני מיקום.

בפועל: לא רק שם ומספר זהות. גם מזהה מקוון ונתוני מיקום עשויים להיות מידע אישי.

סעיף 3 מידע בעל רגישות מיוחדת

קטגוריה של 12 פסקאות: צנעת חיי המשפחה והנטייה המינית, מצב בריאותי, מידע גנטי, מזהה ביומטרי לזיהוי ממוחשב, מוצא, עבר פלילי, דעות פוליטיות ואמונות דתיות, הערכת אישיות, נתוני מיקום ותעבורה שנוצרו אצל ספק מורשה, נתוני שכר ופעילות פיננסית, מידע שחלה עליו חובת סודיות בדין, ומידע אחר שייקבע בתוספת.

בפועל: ארגון שמחזיק נתוני שכר או פעילות פיננסית של אנשים מחזיק מידע בעל רגישות מיוחדת, ועם זה חובות מוגברות.

סעיף 3 בעל שליטה ומחזיק

במקום "בעל מאגר" הוגדר "בעל שליטה", ו"מחזיק" הוא גורם חיצוני שמעבד מידע בעבור בעל השליטה. שניהם אחראים לאבטחת המידע (סעיף 17).

בפועל: ספק שמעבד מידע בעבורכם אינו נקודה עיוורת: גם הוא וגם אתם אחראים.

סעיף 3 מאגר מידע ועיבוד

מאגר מידע הוא אוסף של מידע אישי המעובד באמצעי דיגיטלי, למעט אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק ואוסף של שם, מען ודרכי התקשרות בלבד של עד 100,000 בני אדם בתנאים. "עיבוד" הוא כל פעולה על מידע אישי, לרבות קבלה, איסוף, אחסון, העתקה, עיון, גילוי, העברה ומתן גישה.

בפועל: כמעט כל מגע עם מידע אישי הוא עיבוד.

חובות הארגון

סעיף 8 עיבוד חוקי

עיבוד של מידע אישי ממאגר מותר רק למטרת המאגר שנקבעה כדין ורק בהרשאת בעל השליטה. לא יעבד בעל שליטה, ולא ירשה לאחר לעבד בעבורו, מידע שנאסף בניגוד לחוק או לדין אחר המסדיר עיבוד מידע.

בפועל: שימוש במידע שנאסף למטרה אחת, למטרה אחרת, הוא עיבוד שלא למטרה.

סעיף 11 הודעה בעת איסוף

בפנייה לקבלת מידע אישי יש לציין, בין היתר, את שם בעל השליטה ודרכי ההתקשרות עימו, את קיום זכויות העיון והתיקון, ואם חלה חובה חוקית למסור את המידע או שהמסירה תלויה בהסכמה ומהי תוצאת אי ההסכמה.

בפועל: טפסי איסוף, טפסי הרשמה ופניות צריכים לשאת את ההודעה הזו.

סעיף 8א רישום או הודעה על מאגר

רישום חובה חל על מאגר שמטרתו העיקרית איסוף מידע אישי למסירה לאחר כדרך עיסוק או בתמורה (לרבות דיוור ישיר) על יותר מ-10,000 בני אדם, ועל מאגר של גוף ציבורי. מאגר שאינו חייב ברישום ויש בו מידע בעל רגישות מיוחדת על יותר מ-100,000 בני אדם מחייב הודעה לרשות בתוך 30 ימים.

בפועל: רוב הארגונים אינם חייבים ברישום, אבל חצייה של סף ההודעה מחייבת פעולה.

סעיפים 17ב1 עד 17ב3 ממונה על הגנת הפרטיות

חייבים במינוי: גוף ציבורי (למעט גוף ביטחוני), בעל שליטה שמטרת מאגרו מסירת מידע לאחר כדרך עיסוק ויש בו מעל 10,000 בני אדם, ומי שעיסוקו כרוך בניטור שוטף ושיטתי של בני אדם בהיקף ניכר או בעיבוד מידע בעל רגישות מיוחדת בהיקף ניכר. הממונה מכין תוכנית הדרכה ובקרה, מטפל בפניות ומשמש איש קשר מול הרשות. הוא כפוף למנכ"ל או לכפוף לו ישירות, ואסור לו תפקיד היוצר ניגוד עניינים.

בפועל: אפשר למנות גורם חיצוני, אבל לא את מי שיש לו ניגוד עניינים, ויש לתת לו משאבים וגישה להנהלה.

סעיף 17 אבטחת מידע

בעל שליטה ומחזיק, כל אחד מהם, אחראי לאבטחת המידע. שר המשפטים רשאי לקבוע תקנות. תקנות אבטחת מידע (2017) מחלקות את המאגרים לארבע רמות ומרחיבות את החובות לפי הרמה.

בפועל: רמת האבטחה של המאגר קובעת גם את גובה העיצום על הפרת התקנות (סעיף 23כו(ח)).

זכויות הפרט

סעיפים 13 ו-14 עיון, תיקון ומחיקה

לאדם זכות לעיין במידע עליו ולבקש תיקון או מחיקה. בעל שליטה שהסכים לבקשה חייב לבצע את השינויים וליידע את מי שקיבל את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות. סירוב מחייב הודעה לפי התקנות.

בפועל: נדרש נוהל לטיפול בבקשות, ורישום למי נמסר המידע.

סעיף 15א פיצויים לדוגמה ללא הוכחת נזק

בית המשפט רשאי לפסוק עד 10,000 ש"ח לכל הפרה בשש הפרות מנויות: עיבוד במאגר חייב ברישום בלי שנרשם, פנייה לקבלת מידע בלי הודעה לפי סעיף 11, סירוב עיון, אי ביצוע תיקון או מחיקה שהוסכמו, אי הודעה על סירוב לתקן, ואי הודעה לרשות על קבלת מידע דרך קבע מגוף ציבורי. בחלק מהן נדרשת פנייה קודמת וחלוף תקופה שנקבעה.

בפועל: החשיפה האזרחית קיימת גם כשלא נגרם נזק מוכח.

אכיפה וסנקציות

סעיפים 23ט עד 23יב סמכויות מפקחים

מפקח מוסמך רשאי לדרוש שם ותעודה, ידיעה או מסמך, העתק של חומר מחשב לרבות נתוני מערכת, ולהיכנס למקום שיש בו מאגר (מקום מגורים רק בצו).

בפועל: יש להיות מוכנים להפיק מסמכים ויומני גישה לפי דרישה. אי מסירה מקימה עיצום (סעיף 23כו(ז)).

סעיף 23כה הוראה להפסקת הפרה

בארבעה מקרים רשאי ראש הרשות, אחרי שמיעת טענות, להורות על הפסקת הפרה, ובהם עיבוד מידע שנאסף בניגוד לדין ופגמים במינוי הממונה. אפשר לערער תוך 45 ימים לבית משפט השלום.

בפועל: הוראה כזו מקדימה לרוב עיצום כספי.

סעיפים 23כו עד 23לב עיצומים כספיים

הרשות רשאית להטיל עיצום. בסכומי הבסיס שבנוסח: עד 153,540 ש"ח בהפרות רישום והודעה (כפל הסכום במאגר על 1,000,000 בני אדם ומעלה), 15,350 ש"ח בהפרות בזכויות הפרט כגון סירוב עיון, ו-307,080 ש"ח באי מסירת מסמך למפקח. הפרת תקנות אבטחת מידע מחושבת לפי פרט ולפי רמת האבטחה של המאגר. הליך: הודעה על כוונת חיוב, טיעון תוך 45 ימים ודרישת תשלום, וערעור תוך 45 ימים. הפרה נמשכת מוסיפה לכל יום, והפרה חוזרת בתוך שנתיים מוסיפה עיצום. הסכומים מתעדכנים ב-1 בינואר בכל שנה.

בפועל: הסכומים בעמוד הם סכומי הבסיס שבנוסח. לפני הסתמכות יש לבדוק את הסכום המעודכן באתר הרשות להגנת הפרטיות.

הפחתות התוספת החמישית

הפחתת עיצום עד 70% במצטבר: 30% על הפסקת הפרה ביוזמה ודיווח, 20% על פעולות למניעת הישנות והקטנת נזק, הפחתה על היעדר אכיפה קודמת, ועוד. לעסק זעיר (מחזור עד 4 מיליון ש"ח) ולעסק קטן (עד 10 מיליון ש"ח) נקבעות תקרות.

בפועל: תיעוד של תיקון ומניעה בארגון משפיע ישירות על גובה העיצום.

צו שיפוטי להפסקת עיבוד או למחיקת מידע סעיף 23מט

ראש הרשות רשאי לבקש מבית משפט לעניינים מינהליים צו להפסקת עיבוד, ובית המשפט רשאי להורות על מחיקת המידע האישי שבמאגר במלואו, בתנאים מצטברים שמגבילים את הסעד.

בפועל: במקרים חריגים המאגר כולו עלול להימחק.

עבירות חדשות סעיפים 23נג עד 23נז

הפרעה לראש הרשות, לחוקר או למפקח: מאסר 6 חודשים. הטעיה בכוונה של ראש הרשות, מפקח או מומחה: מאסר שנתיים. עיבוד מידע ממאגר בלא הרשאה: מאסר 3 שנים. מסירת פרטים לא נכונים בפנייה לקבלת מידע בכוונה להטעות: 3 שנים.

בפועל: עובד שמעבד מידע ממאגר בלא הרשאה חשוף לאחריות פלילית אישית.

בינה מלאכותית וחוק הגנת הפרטיות

בנוסח החוק המאוחד אין התייחסות מפורשת לבינה מלאכותית, להחלטה אוטומטית, לפרופיילינג, לזכות להסבר או להערכת השפעה על פרטיות. מה שכן קיים הוא מונחים רחבים שחלים על כל כלי, וממנו נגזרות השאלות הבאות. הפרשנות היא שלנו, והסעיף מצוין ליד כל נקודה.

הזנת מידע לכלי היא עיבוד סעיף 3

"עיבוד" הוא כל פעולה על מידע אישי, לרבות קבלה, אחסון, גילוי, העברה ומתן גישה. הזנת מידע אישי לכלי בינה מלאכותית, שמירת הנחיות ופלטים, ומתן גישה לספק הכלי נכנסים להגדרה.

פלט שניתן לקשור לאדם הוא מידע אישי סעיף 3

הרף הוא זיהוי במאמץ סביר, במישרין או בעקיפין. פלט של כלי שניתן לקשור לאדם במאמץ סביר עשוי להיות מידע אישי.

הערכת אישיות באמצעי טכנולוגי
סעיף 3, פסקה 8

הערכת אישיות שנערכה באמצעי שמיועד להעריך מאפייני אישיות מהותיים, כגון קווי אופי, יכולת שכלית ויכולת תפקוד בעבודה או בלימודים, היא מידע בעל רגישות מיוחדת. הנוסח אינו מחייב שהמעריך יהיה אדם.

מזהה ביומטרי
סעיף 3

מזהה ביומטרי המשמש או מיועד לשמש לזיהוי אדם או לאימות זהותו באופן ממוחשב הוא מידע בעל רגישות מיוחדת. המאפיין יכול להיות גם התנהגותי.

מטרה, הרשאה ומקור חוקי
סעיף 8(ב) ו-(ד)

עיבוד מותר רק למטרת המאגר ובהרשאה, ואסור לעבד מידע שנאסף בניגוד לדין. שימוש במידע שנאסף למטרה אחת כדי להפעיל כלי למטרה אחרת עלול להיות עיבוד שלא למטרה. הנוסח אינו אומר דבר על קבצי אימון בפרט.

ספק הכלי הוא מחזיק
סעיפים 3 ו-17, תקנה 15 לתקנות אבטחת מידע

ספק שמעבד מידע בעבור הארגון הוא מחזיק, ושניהם אחראים לאבטחה. תקנה 15 דורשת הסכם עם גורם חיצוני שמפרט את המידע המותר, המערכות הנגישות, סוג העיבוד, משכו, ההשמדה ודיווח על אירוע אבטחה.

הודעה לנושא המידע
סעיף 11

בפנייה לקבלת מידע יש לציין למי יימסר המידע ולאילו מטרות. מסירה לספק של כלי בינה מלאכותית היא מסירה שיש לציין.

ממונה בניטור שיטתי
סעיף 17ב1(א)

ניטור שוטף ושיטתי של בני אדם בהיקף ניכר, וכן עיבוד מידע בעל רגישות מיוחדת בהיקף ניכר, מחייבים ממונה. מערכות מעקב או פרופיילינג מבוססות בינה מלאכותית עשויות להיכנס לקטגוריות אלה, לפי הנסיבות.

פלטים ויומני שימוש לפי דרישת מפקח סעיפים 3, 23י, 23כו(ז)

"מסמך" כולל פלט, ו"נתוני מערכת" הם נתונים על החזקה וניהול של מידע אישי ועל השימוש בו. מפקח רשאי לדרוש אותם, ואי מסירה מקימה עיצום. יומני שימוש במערכות בינה מלאכותית הם מועמדים טבעיים לדרישה כזו.

צו להפסקת עיבוד ולמחיקה סעיף 23מט

בית המשפט רשאי להורות על מחיקת המידע האישי שבמאגר במלואו. הנוסח אינו מתייחס למודלים שאומנו על המידע.

תקנות רלוונטיות

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017

- ארבע רמות: מאגר המנוהל בידי יחיד, בסיסית, בינונית וגבוהה; החובות מתרחבות לפי הרמה (תקנה 21).
- מסמך הגדרות מאגר ונוהל אבטחה, שנבחנים אחת לשנה (תקנות 2 ו-4).
- ניהול הרשאות גישה, זיהוי ואימות, בקרה ותיעוד גישה לרמות בינונית וגבוהה (תקנות 8 עד 10).
- תיעוד אירועי אבטחה, ובאירוע אבטחה חמור הודעה מיידית לרשם (כיום ראש הרשות לפי נוסח החוק) ודיווח על הצעדים (תקנה 11(ד)).
- מיקור חוץ: בחינת סיכונים והסכם מפורט עם הגורם החיצוני, ובקרה (תקנה 15).

תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986

- חלק מהתקנות בוטלו בתקנה 24 לתקנות אבטחת מידע (2, 3, 9, 10, 12 עד 15); נותרו 1, 3א, 4 עד 8, 11 ו-16.
- ועדה להעברת מידע בכל גוף ציבורי, בהרכב של לפחות שלושה, כולל היועץ המשפטי (תקנה 3א).
- אבטחה ובקרה ברמה שווה בעת מסירה מגוף ציבורי לגוף ציבורי אחר (תקנה 4).

תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001

- העברת מידע אל מחוץ לישראל מותרת רק אם דין המדינה שאליה מועבר המידע מבטיח רמת הגנה שאינה פחותה מהדין הישראלי, בחמישה עקרונות (תקנה 1).
- חריגים בתקנה 2: הסכמת האדם, הכרח להגנה על בריאות או שלמות הגוף, תאגיד בשליטת בעל המאגר, התחייבות חוזית לתנאי החזקה כבישראל, מידע שפורסם לרבים, הגנה על שלום הציבור, חובה לפי דין.
- העברה למדינה שהיא צד לאמנה אירופית להגנת הפרט בעיבוד אוטומטי, או שרשם מאגרי המידע הודיע עליה ברשומות (תקנה 2(8)).

תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי), התשפ"ג-2023

- תחולה על מידע במאגר בישראל שהועבר מהאזור הכלכלי האירופי, ועל מידע נוסף באותו מאגר, למעט מידע שאדם העביר על עצמו (תקנה 2).
- מחיקת מידע לבקשה כתובה של נושא המידע, בכפוף לחריגים (תקנה 3), ומחיקת מידע שאינו נחוץ (תקנה 4).
- מנגנון להבטחת דיוק מידע ותיקון או מחיקה של מידע לא מדויק (תקנה 5).

תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981

- בקשה לעיון בכתב לבעל מאגר או למחזיק; העיון עד 30 ימים מקבלת הבקשה (תקנות 1 ו-2).
- הודעת סירוב תוך 21 ימים, ואי מענה כמוהו כסירוב (תקנה 5).
- תשלום 20 ש"ח (תקנה 6), לפי הנוסח בנבו.
- בקשה לתיקון או מחיקה במכתב רשום, ומענה או סירוב תוך 30 ימים (תקנה 7).

רשימת בדיקה לארגון

- [ ] מפו את המידע האישי שהארגון מעבד, וסמנו מה מהם מידע בעל רגישות מיוחדת (סעיף 3).
- [ ] קבעו מטרה לכל מאגר, ורשמו מי מורשה לעבד (סעיף 8).

- [ ] בדקו אם אתם חייבים ברישום, בהודעה או בממונה (סעיפים 8א ו-17ב1).
- [ ] עדכנו טפסי איסוף והרשמה לפי סעיף 11, כולל למי יימסר המידע ולאילו מטרות.
- [ ] הקימו נוהל לבקשות עיון, תיקון ומחיקה, עם רישום למי נמסר המידע (סעיפים 13 ו-14).
- [ ] הסדירו בהסכם כל ספק שמעבד בעבורכם, ובכלל זה ספקי כלי בינה מלאכותית (סעיף 17, תקנה 15).
- [ ] הגדירו רמת אבטחה לכל מאגר, ועדכנו מסמך הגדרות מאגר ונוהל אבטחה (תקנות אבטחת מידע).
- [ ] קבעו נוהל לאירוע אבטחה חמור, כולל דיווח (תקנה 11 לתקנות אבטחת מידע).
- [ ] הכינו את הארגון לדרישת מפקח: מסמכים, יומני גישה ויומני שימוש בכלים (סעיף 23י).

מה שלא נקרא או לא אומת

- מועד התחילה והוראות המעבר של תיקון 13 נקבעו בסעיף 74 של התיקון עצמו, שלא נקרא. בדקו אותם לפני הסתמכות.
- סכומי העיצום הם סכומי הבסיס שבנוסח המאוחד, והם מתעדכנים ב-1 בינואר בכל שנה. העדכון הראשון חל ב-2026 ולא נבדק.
- נוסח התקנות בנבו מנוסח במינוח שלפני תיקון 13 (למשל ״בעל מאגר״ ו״רשם״). לא נבדק אם הותקנו תקנות חדשות.
- לא נאספו הנחיות ונהלים של הרשות להגנת הפרטיות, ולא נכללת פסיקה בגרסה זו.
- הפרשנות שקשורה לבינה מלאכותית היא ניתוח שלנו, שאינו מבוסס על הוראה מפורשת בחוק.

הערת שלילת אחריות

המדריך נועד למידע כללי בלבד. אין בו ייעוץ משפטי, והוא אינו חוות דעת מחייבת. הנוסח הקובע הוא נוסח החוק כפי שפורסם ברשומות.

ד״ר עו״ד אברהם ללום